



Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE USHUAIA

Expte. N° FCR 1458/2021 "IVANEC MARIANA (EN REPRESENTACION DE SU HIJA PATRONI CATALINA) c/ ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS - (OSDE) s/AMPARO LEY 16.986"

Ushuaia, 22 marzo de 2021.-

Por devuelto de la Fiscalía Federal.

Respecto de la competencia comparto lo sostenido precedentemente por el Sr. Fiscal Federal, en cuanto a la competencia de este Tribunal para conocer en esta acción de amparo, en virtud de lo previsto en la ley 23.660, 26.682 y en el art. 4° de la ley 16.986.

En efecto, ello es así toda vez que tanto la materia del amparo, como la persona demandada, caen dentro de las previsiones legales que hacen procedente la intervención de esta jurisdicción de excepción (art.116 de la Constitución Nacional). En el caso del demandado ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS -OSDE- regida por la Ley 23.660 o ley 26.682 -atento el carácter nacional de la normativa- y su relación con el derecho a la salud, corresponde la intervención de este Tribunal; sumado a que el fundamento de la acción se halla en la Ley nacional de Diabetes.-

Por otra parte la accionante se encuentra en esta ciudad, y los efectos del acto cuestionado se han de producir en Ushuaia.-

En consecuencia, corresponde intervenir a la Justicia Federal en este caso, y en concreto al Juzgado a mi cargo, donde se ha solicitado el amparo judicial, lo que así declaro expresamente.-

Imprímase al presente el trámite previsto en la Ley N° 16.986, Ley Nacional de Diabetes n° 26.914 y supletoriamente las normas aplicables del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 17 Ley citada).



Téngase por presentada la Sra. Marina Ivanec DNI 22.029.390, en representación de su hija menor de edad Catalina Patroni DNI 44.564.415, por intermedio de su apoderado judicial Dr. Claudio Alejandro Fernández de acuerdo al acta poder general judicial que acompaña; por denunciado su domicilio real en la calle De las Bahías 130 de la ciudad de Ushuaia, por constituido el procesal en la calle de San Martín 1684, Piso 2, oficina G de esta ciudad y el D.E 20-17172173-4.

Téngase presente y agréguese la prueba documental acompañada, debiendo el letrado presentante dejar reservados los originales respectivos bajo su responsabilidad, para ser presentados en caso de que sean requeridos por este tribunal. Notifíquese por CE por Secretaría.-

Téngase presente la prueba informativa para su oportunidad y las autorizaciones conferidas en el punto VI.-

Siendo ello así corresponde analizar la admisibilidad de la acción de amparo intentada, teniendo en cuenta que ya el dictamen fiscal es favorable al respecto.

Así, considero que en principio los requisitos de admisibilidad preceptuados en el art. 43 de la Constitución Nacional y los arts. 1º y 2º de la Ley N° 16.986 se encuentran prima facie cumplidos, por lo que declararé admisible la acción entablada.-

En consecuencia requiérase a la Organización de Servicios Directos Empresarios OSDE -filial Ushuaia-, de conformidad a lo reglado en el art. 8º de la ley 16.986, que realice un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos por los cuales no provee la cobertura integral, por todo el tiempo que la menor Catalina Patroni requiera, del sistema lector de glucemia y sensores Freestyle Libre, prescrita por la médica Dra. María Lidia Ruiz Morosini, en función a su patología de base (Diabetes Tipo I) y/o por las enfermedades derivadas de la misma o de su tratamiento.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE USHUAIA

Se hará saber asimismo que junto con el informe requerido deberá ofrecer la prueba de que intenten valerse.-

Córrase traslado a la accionada, cuyo domicilio real se denuncia en la calle San Martín 1055 de esta ciudad, **por el plazo de tres (3) días** mediante oficio de estilo a librarse por Secretaría al correo institucional de la demandada. A dichos efectos, hágase saber a la accionante que deberá proporcionar el correo electrónico de la demandada a fin de poder cursar dicho traslado, ya que por imperio de las normas vigentes relativas a la pandemia de Covid-19, se impone respetar el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Queda a cargo de la actora su confección, el que será remitido a confornte -en formato Word- al correo institucional de la Secretaría jfushuaia.seccivil@pjn.gov.ar; y el que una vez suscripto en forma digital será remitido por Secretaria vía e-mail a la demandada.

Cumplido, vuelvan las actuaciones para resolver cuanto corresponda.-

FEDERICO H. CALVETE

JUEZ FEDERAL



#35368726#283822659#20210322123614872